

1501052-05.2022.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

"Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501052-05.2022.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501052-05.2022.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193151/2022 - DEL.POL.UBATUBA, 26176808 -

DEL.POL.UBATUBA, 2193151 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DOS REIS VELOSO MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

THIAGO DOS REIS VELOSO MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 17 de julho de 2022, por volta de 10h40min., na Avenida Governador Abreu Sodré, nº 1.310, Perequê-Açú, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado tinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 148 (cento e quarenta e oito) porções da droga conhecida como maconha pesando 575g (quinhentas e setenta e cinco gramas), 142 (cento e quarenta e duas)

porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack pesando 55g, e 124 (cento e vinte e quatro) porções da droga conhecida como cocaína pesando 95g (oitenta e três gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17).

A denúncia foi recebida no dia 21 de julho de 2022 (fls. 81/82).

Defesa escrita a fls. 102/105.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 110/112).

Laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 126/128.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, bem como o acusado foi interrogado (fls. 137/138 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pleiteou a procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 134/136).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pugnou pela improcedência da ação com a consequente absolvição do acusado, ou subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo e a aplicação do redutor disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 150/153).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a autoria e materialidade do delito restaram devidamente demonstradas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado permaneceu silente (fls. 14).

Em Juízo, THIAGO negou a prática delitiva e relatou que, naquela data, vivia em situação de rua e se dirigiu ao local dos fatos, comumente utilizado por usuários que pretendem consumir drogas, quando avistou a viatura policial e se evadiu. Destacou que a porção de crack que trazia consigo caiu ao solo, bem como que foi perseguido, abordado e agredido pelos policiais. Ressaltou que não tem ciência da origem da droga apreendida, e que, até então, não conhecia os policiais responsáveis por sua abordagem. Por fim, citou que possui antecedentes criminais, e que é usuário contumaz de crack e cocaína, tendo se submetido a quatro períodos de internação junto a clínica especializada em dependência química.

A versão exculpatória apresentada pelo acusado não merece guarida, eis que restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos.

Isso porque, o Policial Militar Igor Barros Gonçalves relatou que, na data dos fatos, efetuava patrulhamento em local conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas, quando foi acionado por um popular, que noticiou a prática da traficância por um indivíduo, nas proximidades de um rancho de pescadores, tendo sido, ainda, repassadas as características físicas e vestimentas do agente. Diante de tal circunstância, rumou para a localidade indicada e notou que o acusado, que possuía características similares àquelas informadas, passava algo para outro rapaz, os quais, por sua vez, ao observarem a presença da viatura, empreenderam fuga em sentidos opostos. Destacou que THIAGO foi acompanhado e abordado na posse de uma bolsa de cor preta, que continha porções individualizadas de maconha,

cocaína e crack, além da quantia de, aproximadamente, R\$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro. Frisou que o réu confessou a prática do comércio espúrio, e informou, ainda, o local onde ocultava o restante do entorpecente apreendido, qual seja, uma embarcação antiga. Por derradeiro, registrou que as drogas localizadas na posse do réu e aquelas encontradas no referido barco possuíam embalagens idênticas.

O Policial Militar Claudemir Rodrigues apresentou versão coesa e harmônica àquela prestada por seu colega de farda, ressaltando que, após ser acionado por populares, dirigiu-se ao local indicado, onde realizou uma breve perseguição, logrando êxito em abordar THIAGO, que trazia consigo uma sacola contendo porções de variados entorpecentes. Mencionou, ainda, que o acusado confessou, informalmente, a prática do tráfico de drogas, e indicou onde poderiam ser localizadas as demais porções de droga apreendidas.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos. Local de venda indicado pela corré Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras Responsabilidade comprovada Condenação mantida” (TJSP, Apelação nº 0004898-85.2010.8.26.0073, Rel. Alexandre Almeida, j. 13/03/2013).

“Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório” (TJSP, Apelação nº 0001234-91.2012.8.26.0197, Rel. Newton Neves, j. 19/03/2013).

Dessa maneira, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, o auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 126/128, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, com destaque para os relatos dos policiais responsáveis pela abordagem ao acusado, bem como em razão da diversidade, quantidade, da natureza e a forma como estava embalado o entorpecente apreendido, leia-se, em pequenas porções prontas para a alienação, entendo ser indubitável a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu.

Urge evidenciar, nesse ínterim, que o fato de THIAGO não ter sido flagrado comercializando o entorpecente apreendido não elide a prova acusatória, haja vista que, para a caracterização e consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em espontâneo ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal, que é misto alternativo.

Nesse sentido:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (TJSP - AC 20.239 - Rel. Geraldo Gomes-RT 584/347).

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Dessa maneira, demonstrada a PROCEDÊNCIA da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade de droga apreendida, leia-se, 148 (cento e quarenta e oito) porções da droga conhecida como maconha pesando 575g (quinhentas e setenta e cinco gramas), 142 (cento e quarenta e duas) porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack pesando 55g, e 124 (cento e vinte e quatro) porções da droga conhecida como cocaína pesando 95g (oitenta e três gramas e oito decigramas), as quais se caracterizam como entorpecentes de extrema potencialidade lesiva e com probabilidade de comercialização para vários indivíduos.

2. Na segunda fase da fixação da pena, observo a incidência da circunstância agravante referente à reincidência específica (fls. 60/63), motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 (um sexto).

3. Na terceira fase, deixo de aplicar o artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, ante a reincidência específica que o acusado ostenta (fls. 60/63), de modo que torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem

ser o acusado portador de situação econômica favorável.

Em se tratando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo, o sentenciado cumprirá a pena em regime inicial fechado, já que é o que se mostra mais adequado para o presente caso, conforme visto acima, não havendo que se falar em substituição da pena, notadamente em razão das circunstâncias subjetivas mencionadas.

O réu encontra-se preso, e não poderá recorrer em liberdade, pois a custódia cautelar se faz necessária para a aplicação da lei penal e por se mostrar oportuna para a manutenção da ordem pública, notadamente nessa fase processual com a prolação de sentença condenatória; tudo isso, ademais, tendo em vista a natureza do delito, que é equiparado a hediondo e que coloca em risco a sociedade como um todo, expedindo-se mandado de prisão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR THIAGO DOS REIS VELOSO MENDES, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destaco, outrossim, que por meio da decisão de fls. 110/112 o acusado foi agraciado com os benefícios da justiça gratuita.

No mais, reitero que o réu não poderá recorrer em liberdade, pelo quanto exposto da aplicação da pena e por se tratar de delito equiparado a hediondo que coloca em risco a sociedade como um todo.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor da defensora nomeada de acordo com os atos praticados (fls. 98).

Como corolário, determino a incineração do entorpecente apreendido, bem como o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 18 de outubro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA